



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 430/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: ענבל נאור אהרון ואח'
ע"י ב"כ עוה"ד ויקטור תשובה
מרחוב היצירה 3 רמת גן

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. אינה רוזנברג
2. אלכסנדר אלדעה
3. ליליאנה קאופמן פרס
ע"י ב"כ עוה"ד דני אטיאס
מרחוב דיזינגוף 55 תל אביב
4. אהרון אברהם
באמצעות עו"ד ניצן פיק
מרחוב הנצי"ב 39 תל אביב

ה ח ל ט ה

1. הליך זה עניינו בתובענה על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008.
2. ביום 05.10.14 התקיים דיון בתובענה בסיומו, בין היתר, הורתי לתובעים להמציא אישור מהנדס העיר לפיו במסגרת החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים על פי אישור הועדה מיום 19.06.14 ניתן לבצע את הפרוייקט המבוקש ללא בנייה בחניות הצמודות לדירות הנתבעים.
3. משלא עלה בידי התובעים להגיש אישור ועדה כאמור קבעתי פרוצדורה לדיון בחלק מהטענות המקדמיות של הנתבעים 1-3 שהועלו במסגרת כתב ההגנה המתוקן מטעמם.

טענות הצדדים

4. לנתבעים 3 טענות מרכזיות בגינן יש לסלק התובענה על הסף. ראשית, היתר בניה (או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים) הינה תנאי מהותי להחלת חוק החיזוק אותו יש לפרש בדווקנות. אישור הועדה שצורף מתייחס להחלטה שאיננה בתוקף לאור החלטת ועדת הערר המחוזית ותוכנית חיזוק חדשה שהוגשה. בעקבות הדיון מיום 05.10.14 בהליך זה הוגשה בקשה נוספת להיתר אשר כוללת שינויים מהותיים המחייבים הליכי רישוי חדשים. משכך, הליכי בקשת ההיתר טרם הסתיימו ועודם מצויים בהליכי רישוי. שנית, ההחלטה התכנונית התקיפה כוללת עבודות בחניות פרטיות הצמודות לדירות הנתבעים. חניות אלו הינן חלק מדירות הנתבעים לכל דבר ועניין ואין חוק החיזוק מאפשר פגיעה בהן. המפקח אינו מוסמך להורות על הפקעת חלק מהדירות עצמן לטובת פרויקט תמ"א ולא הצמודות להן. שלישית,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 430/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי ההסכם התחייב היזם להכשיר 9 מקומות חניה בקומת הקרקע לדירות ומחסנים. עבודות אלו לא מוסמך המפקח לאשר על פי חוק החיזוק בהעדר הסכמה של כל בעלי הדירות בבית.

5. התובעים טוענים כי בידם החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים המבוססת על החלטת הועדה מיום 10.10.13 והחלטת ועדת הערר מיום 19.02.14. אין בשינויים שמבוקש להכניס בהיתרים כדי לשלול את זכותם של התובעים לנקוט בהליכים דנן. מכל מקום, כל שינוי הינו נגזרת של האישור המקורי שאיננו מופקע אך בשל השינוי המבוקש. אומנם, גם לגבי השינוי הנוסף המבוקש (התאמת הבנייה ללא שימוש בחניות הנתבעים) נקבעה פרוצדורה תכנונית. אולם, אין בכך להקנות לנתבעים זכות להתנגדות חדשה (שכבר נדחתה) או למקצה שיפורים להתנגדותם, בפרט כאשר השינוי מבוצע לבקשתם ולטובתם. אין מדובר בשינוי שהתבקש בהיתר חדש אלא בשינויים והתאמות מינוריים לפי בקשת הנתבעים. בנסיבות המיוחדות של בניין זה לא ניתן יהיה לבצע חיזוק ללא שימוש בחניות פרטיות. לאור סעיף 1 לחוק החיזוק וסעיף 52 לחוק המקרקעין הרי שלצורך חוק החיזוק כל מה שאינו דירה הינו בגדר רכוש משותף ואין דינה של דירה כדין חניה או מחסן צמודים. הדבר גם עולה מהוראת סעיף 5 לחוק החיזוק, שהרי ללא עבודה גם בקניין פרטי, לא ניתן לאשר כלל פרויקט של הריסה ובניה. משננקטה לשון זהה גם בנוגע לסעיף 5 לחוק החיזוק הרי שהדין החל צריך להיות זהה. הוראת סעיף 55(ג) תחולתה רק לעניין פרק ו' לחוק המקרקעין ולא לחוק החיזוק. בנסיבות הבית דנן לרוב בעלי הדירות ישנן חניות צמודות ומשכך, לשם ביצוע החיזוק, אין מנוס מהעתקת מקומות החניה הקיימים למיקום חדש. ישנו קשר אינהרנטי בין העתקת מקומות החניה לבין חיזוק הבית. בידי היזם אפשרות להצמיד החניות האמורות לדירותיו ולאחר מכן להעבירן לידי בעלי הדירות אשר חניותיהן מבוטלות לשם חיזוק הבית. כל מי שהיה בעל חניה יקבל חניה במסגרת הפרוייקט דא עקא שהנתבעים מבקשים לעצמם שתי חניות תוך הפלייתם לטובה ביחס לכל בעלי הדירות האחרים.

6. אעיר כי לא נעלמה מעיני העובדה כי התובעים חרגו מהיקף הסיכומים המותר על פי החלטתי ללא בקשה, וממילא ללא קבלת רשות. אף על פי כן, לפנים משורת הדין, מצאתי מקום לדון בטענות המקדמיות מבלי להורות על הגשת סיכומים חדשים.

דיון

7. למען נוחות הדיון אתייחס אחת לאחת לטענות הסילוק של הנתבעים.

האם עמדו התובעים בתנאי הסף להגשת התביעה דנן

8. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא כי אין בטיעוני הנתבעים בהקשר זה להצדיק סילוק התובענה על הסף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 430/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

9. שאלת התקיימות תנאי הסף הינה שאלה המחייבת בירור עובדתי. לא בהכרח כל שינוי בבקשה להיתר יש בו השפעה מהותית או שינוי כזה המצדיק שלילת התאמתה של החלטה תכנונית להגדרת "החלטה" אשר בקשה להיתר בתנאים" על פי חוק החיזוק. מדובר בבחינה הנדרשת לכל מקרה ונסיבותיו, ובפרט, בחינת השפעתה על זכויות המתנגדים.

עצם העובדה כי המחוקק ביטל את דרישתו המקורית לקיומו של היתר בניה כתנאי לניהול הליך על פי חוק החיזוק והסתפק בהחלטה לאשר בקשה להיתר (ר' בהקשר זה רע"א 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון ובוטבול גלית (פורסם בנבו) ובהמשך תיקון מספר 1 לחוק החיזוק מיום 10.01.11), ודאי כאשר זו עוד מותנית בתנאים, מלמדת על כך לא כל שינוי בהיבט התכנוני משמעו, באופן אוטומטי וישיר, שלילת הסמכות לקיום דיון בתובענה על פי חוק החיזוק. ויודגש, גם "התנאים" בהחלטה עשויים להשפיע על היתר הבניה שיינתן ואף על פי כן איפשר המחוקק דיון בתובענה על פי חוק החיזוק עוד בטרם הוצא ההיתר הסופי.

10. זאת ועוד. קבלת פרשנות הנתבעים להליכים התכנוניים משמעה כי הגשת תוכנית שינויים מהווה ביטול של החלטות קודמות שהתקבלו במסגרת בקשה להיתר. לא כך הם פני הדברים. כך, למשל, העובדה כי הוגשה תוכנית שינויים לשינוי מקום פתחים, איננה שוללת, מניה וביה, החלטה קודמת לאשר בקשה להיתר או את תוקפו של ההיתר (אם כבר הוצא). אף אם תדחה בקשת השינויים הרי שעדיין עומדת בתוקפה החלטת האישור לבקשה המקורית וניתן להוציא היתר על פי בקשה זו (בכפוף למילוי התנאים). כך גם כאן. אף אם תדחה בקשת השינויים לעניין השימוש בחניות הנתבעים, עדיין בידי התובעים החלטה תקיפה לקבלת היתר לביצוע הפרוייקט על פי המצב התכנוני הקיים כיום (אם תתקבל תביעתם הקניינית). בנסיבות דנן לא התקבל הערר, לא פקע תוקפה של ההחלטה ולא מתנהל כל הליך משפטי בעניין החלטת האישור המקורית. בקשת השינויים הינה יוזמה של התובעים ולא של רשויות התכנון ומשכך אין בה להפקיע את תוקפו של האישור הקיים (ר' בהבחנה תיק 530/13 (בקשה 116/14) קאופמן נ' בוסאני (מפורסם באתר משרד המשפטים) וכן תיק 489/14 רוזין מרים נ' תקווה מתיתיהו (מפורסם באתר משרד המשפטים)).

11. גם טענות הנתבעים בדבר אישור הועדה שהוגש אינן מצדיקות סילוק התובענה על הסף. מדובר אך בראיה לכאורה כתנאי בסיסי להגשת התביעה ואפילו לא בתעודת עובד ציבור בהתאם להוראות הדין. בחינה עובדתית לאמור באישור אפשרית רק במסגרת מסכת הראיות בהליך.

האם מוסמך המפקח לאשר עבודות בשטחי חניות צמודות

12. במחלוקת האמורה הדין הוא עם הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 430/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

13. ראשית, אין בחוק החיזוק כל סמכות למפקח לאשר ולחייב בביצוע עבודות ברכוש פרטי (למעט סעיף 5 לחוק שאינו חל בנסיבות דנן ונתייחס אליו עוד להלן). החוק, בכללותו (למעט סעיף 5 האמור), עוסק בעבודות ב"רכוש המשותף" בלבד.

14. שנית, הוראות סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין קובעות במפורש כי רכוש משותף שהוצמד "דינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". רכוש זה, על פי הגדרת חוק המקרקעין, אינו עוד בגדר רכוש משותף. אין כל קביעה בחוק המקרקעין כי ההוראה האמורה מוגבלת בצורה כלשהי, ההפך הוא הנכון לאור לשון הוראת החוק כאמור. חוק החיזוק מתבסס ומסתמך על הוראות חוק המקרקעין ויש לפרשם בצורה אחידה - לא תיתכן, בהעדר הוראה מפורשת וברורה, הגדרה נפרדת לרכוש משותף בחוק המקרקעין (אינו כולל רכוש שהוצמד לדירה) ובחוק החיזוק (כולל גם רכוש שהוצמד).

זאת ועוד. פרשנות התובעים משמעה כי לגבי ביצוע עבודה בשטח הצמדה (שלשיטתם הינה בגדר "רכוש משותף" בהתאם לחוק החיזוק) לא נדרש כלל אישור המפקח אלא אך החלטת רוב בעלי דירות (על פי סעיפים 3 או 4 לחוק החיזוק). מדובר בשלילה של זכות קניין ללא כל הוראה מפורשת בדיון.

15. שלישית, טענת התובעים משמעה כי חוק החיזוק גורע, למעשה, מזכויות הקניין של בעלי דירות בבתי משותפים ויש בו לאפשר, באמצעות החלטת רוב (יתכן אף ללא צורך בהחלטת המפקח כאמור לעיל), שלילה של זכויות קנייניות (הצמדות לדירות) לצמיתות. דא עקא, שלילת זכות קניין שכזו מחייבת להיעשות בצורה מפורשת וברורה ולא באופן משתמע. חוק החיזוק אינו קובע כל קביעה כאמור, אף לא ברמז. ויוזכר, חוק החיזוק מתייחס במפורש גם לסוגיית הצמדה של מקומות חניה (ר' סעיף 5(א)) ואף על פי כן לא כולל כל התייחסות לביטולן של חניות צמודות קיימות.

במיוחד אמורים הדברים לאור היות זכות הקניין זכות יסוד המעוגנת בהוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הפגיעה האמורה בקניין הפרטי לא אושרה במסגרת חוק החיזוק.

16. רביעית, לא ניתן להשליך מהוראות סעיף 5 לחוק (פרוייקט הריסה ובינוי על פי תיקון 2 לתמ"א 38) על הוראות סעיף 5 לחוק החיזוק. אכן, פרויקט של הריסה ובינוי משמעו אישור לביצוע עבודות תוך שימוש בקניין הפרטי, לרבות, בדירה ובהצמדותיה. דא עקא, מדובר בהליך שונה לחלוטין מאשר זה המתבצע על פי תמ"א 38 המקורית - מדובר בפגיעה שוויונית בקניין של כל בעלי הדירות (הריסת הבניין בכללותו והקמתו מחדש) לעומת פגיעה פרטנית בבעל הזכות הצמודה בלבד, מדובר בנטילת זכות קניין זמנית בלבד ולא בשלילת זכות לצמיתות, הרוב הנדרש לביצוע הפרוייקט הינו גדול יותר (80% מבעלי הדירות והרכוש המשותף) והבחינה הנדרשת לאישור הפרוייקט בהתאם להוראות החוק הינה גם סובייקטיבית (ר' ההוראה בסעיף 5(א)) אשר מחייבת את המפקח לבחון את "הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור והשלכותיהן". רק במקרה שכזה התיר המחוקק המפורש פגיעה בקניין הפרטי ולא בכל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 430/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

פעולה אחרת בהתאם לחוק החיזוק העוסקת ב"רכוש המשותף" בלבד (ר' ה"פ (ת"א) 38388-04-12 אסא גוטקין נ' טירת בנימין בע"מ (פורסם בנבו)).

ויוער, קבלת פרשנות התובעים כאמור (השוואת הוראות סעיפים 5 ו-5א לחוק החיזוק) משמעה כי החלטת הרוב עשויה לאפשר לא רק פגיעה בהצמדות אלא גם ביצוע עבודות בדירות עצמן ללא הסכמת בעלי דירות המיעוט.

17. חמישית, עצם העובדה כי הוגשה על ידי התובעים בקשה לשינוי הבקשה להיתר כך שיבוצע הבינוי ללא שימוש בחניות הנתבעים, וטענתם כי שינוי זה יתקבל ויאושר (ולמעלה מכך, אף כי אין ביד הנתבעים להתנגד לשינוי זה) מלמדת על כך אין הכרח לביצוע פרויקט החיזוק במתכונתו כפי שמאושרת תכנונית כיום (ואישורה התבקש בתובענה דנן).

18. זאת ועוד. כאשר ישנה חלופה לביצוע החיזוק אשר אין בה משום פגיעה ישירה בקניינו של המתנגד, אין בחוק החיזוק או בדין הכללי לסייע ביד הרוב - על הרוב לממש את תוכניות החיזוק אשר יש בהן פגיעה מינימלית במיעוט. זהו חלק מתום הלב הנדרש מהרוב בהקשר שכזה, הן בהתאם להוראות חוק החיזוק והן בהתאם להוראות הדין הכללי (לעניין תום הלב הנדרש בנוגע לפרויקט חיזוק ר' ע"א (חי') 899-03-09 שרה קלצוק נ' צבי אורון (פורסם בנבו) וכן רע"א 1002/14 דב שומרוני נ' אהוד קופמן (פורסם בנבו). לעניין תום הלב בדין הכללי ר' רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון פ"ד נה(1) 199 וכן ע"א 8661/10 יוסף נעמה נ' תמר טורקיה (פורסם בנבו)).

19. אומנם, לא בנקל יסלק בית המשפט תובענה על הסף (ר' ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים בע"מ נ' מיכה צור חברה לקבלנות כללית בע"מ (פורסם בנבו)). אולם, כאמור לעיל, שעה שבהתאם להוראות חוק החיזוק המפקח אינו מוסמך לאשר עבודות על פי המצב התכנוני הקיים כפי שהוגש במסגרת כתב התביעה (לעניין השימוש בחניות הנתבעים לשם ביצוע פרויקט החיזוק), אין כל אפשרות כי התובעים יזכו בסעדים המבוקשים על ידם בהליך.

ויוער, אין מחלוקת כי בלעדי הבינוי המבוקש בחניות הנתבעים לא ניתן לממש את הפרויקט על פי המצב התכנוני הקיים. בנסיבות אלו ממילא לא ניתן לאשר את הפרויקט בתנאים כלשהם תוך השמטת בינוי זה.

האם מוסמך המפקח להורות על הצמדת חניות ומחסנים לדירות קיימות

20. כפי שכבר פסקתי בהליכים אחרים, לא ניתן במסגרת חוק החיזוק להורות על הצמדת חניות או מחסנים לדירות קיימות. חוק החיזוק לא נועד לשם הקלת הדרישות הקיימות בחוק המקרקעין לעניין הצמדת חלקים מן הרכוש המשותף לדירות קיימות בבית (ר' תיק 559/12 חנה קדים נ' ישראל רביד (מפורסם באתר משרד המשפטים) וכן תיק 573/11 אהוד קופמן נ' דב שומרוני (מפורסם באתר משרד המשפטים)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 430/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

21. דא עקא, על פי תגובת התובעים אין מדובר בנסיבות דנן בהצמדת מקומות חנייה חדשים בבית אלא בהעתקת מקומות חניה צמודים קיימים, בשל הכרח, שאין בילתו, הקשור בחיזוק הבית. שינוי שכזה, אם יוכח הצורך כנטען במסגרת מסכת ראיות בתיק, מוסמך המפקח להתיר במסגרת אישור פרוייקט בהתאם לסעיף 5 לחוק החיזוק. בנסיבות האמורות שינוי שכזה עשוי להיכלל גם בגדר "עבודה שמטרתה שינוי ברכוש המשותף" על פי סעיף 3 לחוק החיזוק.

ויודגש, על פי טענת התובעים (המחייבת, כמובן, הוכחה) אין מדובר במתן זכות קניינית חדשה לבעלי הדירות הקיימים (שלמטרה זו לא נועד חוק החיזוק) אלא אך בהעתקת מיקום זכויות הקניין הקיימות (בהסכמת אותם בעלי דירות) לשם יצירת אפשרות פיזית ותכנונית בילתה אין לחיזוק הבית (מטרתו היסודית והעיקרית של חוק החיזוק) (ר' בהקשר זה פרשת שומרוני לעיל (ע"א 1002/14)).

22. מכל מקום, בנסיבות האמורות אין באמור בהקשר זה מטעם הנתבעים להצדיק סילוקה של התובענה על הסף שעה שממילא נדרש בירור עובדתי כאמור לטענות התובעים.

23. זאת ועוד. אף אם יתברר כי מדובר בהצמדת חניות חדשות (ולא העתקת מיקומן) ובמעשה שאינו ניתן לאישור בהתאם להוראות חוק החיזוק, עדיין אין בכך להצדיק סילוק התובענה בכללותה, שהרי בסמכות המפקח לאשר הבנייה ולהתנות בתנאים, לרבות, אישור חלקים מן הפרוייקט תוך השמטת סוגית הצמדת החניות החדשות (ר' פרשת שומרוני לעיל (ת"ק 573/11)).

24. בין כך ובין כך, לא ניתן לומר כי על פני הדברים אין כל סיכוי לתובעים לקבל את הסעד המבוקש ולפיכך אין הטענה האמורה מצדיקה סילוק התובענה על הסף.

סיכום

25. לאור כל האמור לעיל הרי שאינני מוסמך לאשר ביצוע עבודות בתחום החניות הצמודות לדירת הנתבעים ולפיכך אני מורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבעים 1-3.

26. כאמור לעיל התובעים יוכלו לעתור בהליך חדש, ככל שיהיה צורך בכך, אם וככל שתתקבל בידם החלטה תכנונית חדשה אשר תאפשר מימוש בפרוייקט גם ללא בנייה בחניות הצמודות לדירות הנתבעים. מסיבה זו הורתי על מחיקת התביעה ולא על דחייתה. אולם יובהר כי אין בידי התובעים לשוב ולעתור בהליך כנגד הנתבעים על פי האישור התכנוני אשר צורף בהליכים דנן.

27. לאור האמור לעיל, ואף שהנתבע 4 לא הגיש כתב הגנה בהליך זה, משעה שאינני מוסמך בהתאם להוראות חוק החיזוק ליתן הסעד המבוקש לעניין החניות הצמודות אני מורה על מחיקת התביעה גם כנגד הנתבע 4.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 430/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

28. ברי כי אין באמור למנוע מהתובעים לנקוט בכל הליך שימצאו לנכון כנגד הנתבע 4 לעניין
אכיפת חיובים חוזיים בהם התחייב לטענתם.

29. בנסיבות האמורות, שעה שנמחקה התובענה על הסף לאחר דיון אחד בלבד, שעה
שהתקבלה רק אחת מטענות הסילוק של הנתבעים ועל מנת להותיר עוד פתח להידברות
אשר עשוי להביא למימוש הפרוייקט (על פי המצב התכנוני הקיים או אחר) ללא צורך
בהליכים משפטיים נוספים, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי ביום י' טבת תשע"ה, 01 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב